

Nr. 160 Staatssekretär Lammers an den Reichsstatthalter in Sachsen Mutschmann. 16. Juni 1933*R 43 II/236 b, Bl. 21 Entwurf¹⁾**Beginn:**Beginn:*

[Verhaftung des Präsidenten und der leitenden Beamten der Sächsischen Staatsbank]

Sehr geehrter Herr Reichsstatthalter!

Dem Herrn Reichskanzler ist seitens des Reichswirtschaftsministers, des Präsidenten des Reichsbankdirektoriums, des Sohnes des Präsidenten der Sächsischen Staatsbank, Degenhardt, und dessen Rechtsvertreters, Rechtsanwalt Dr. Behn in Hamburg, Mitteilung gemacht worden von der Verhängung der Schutzhaft über eine größere Zahl der leitenden Beamten der Sächsischen Staatsbank²⁾. Sowohl der Reichswirtschaftsminister als auch der Reichsbankpräsident haben auf die durch diese Inhaftnahme entstehenden Gefahren für das Wirtschaftsleben Sachsens eindringlich hingewiesen und um eine beschleunigte Klarstellung der Angelegenheit gebeten³⁾. Im persönlichen Auftrage des Herrn Reichskanzlers beehre ich mich, von Vorstehendem Kenntnis zu geben und um eine sofortige Berichterstattung über die Gründe der verhängten Schutzhaft zu bitten. Der Herr Reichskanzler hat im übrigen seiner Meinung bereits im voraus dahin Ausdruck gegeben, daß, falls der Verdacht strafbarer Handlungen durch verantwortungslose Kredithergabe vorliegen sollte, die Verfolgung Aufgabe der ordentlichen Justizbehörden sei und daß ihm für die Verhängung der Schutzhaft die Voraussetzungen nach dem ihm geschilderten Sachverhalt nicht gegeben erschienen.

Ich bitte ergebenst um beschleunigte Behandlung der Angelegenheit⁴⁾.

In vorzüglicher Hochachtung mit Hitler-Heil

¹⁾ Die Ausfertigung des Schreibens wurde am 16. 6. abgesandt.

²⁾ In Eingaben an den RK vom 13. und 14. 6. hatte Rechtsanwalt Behn gegen die Verhaftung Degenhardts „nachdrücklichst Beschwerde“ erhoben und um „sofortiges Eingreifen im Interesse von Recht und Gesetz“ gebeten. Zum Sachverhalt hieß es in der Eingabe vom 14. 6.: Degenhardt sei am 27. 5. auf Grund eines vom Dresdener Polizeipräsidenten Hille ausgestellten Haftbefehls in Schutzhaft genommen worden. Alle Bemühungen, die Gründe der Verhaftung und den „jetzigen Aufenthaltsort“ Degenhardts bei der Sächsischen StReg. in Erfahrung zu bringen, seien ergebnislos geblieben. In Beantwortung einer telegr. Anfrage habe MinPräs. v. Killinger hierzu lediglich mitteilen können: Ein „von einer zuständigen Staatsbehörde eingeleitetes Strafverfahren gegen ihren Mandanten nicht vorliegt. Soweit hier bekannt, ist die gegen diesen schwebende Untersuchung aus eigener Entschließung des Herrn Reichsstatthalters aufgenommen worden. Sächsische Regierung muß daher ablehnen, Verantwortung für die gegen Degenhardt getroffenen Maßnahmen zu übernehmen“. Behn in der Eingabe vom 14. 6. abschließend: Nach dem zweiten Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich (vgl. Dok. Nr. 93, P. 2) habe der Reichsstatthalter nicht die Befugnis, ein „Untersuchungsverfahren aus eigenem Recht einzuleiten“. Mit Rücksicht auf die ganz offensichtlich vorliegende Ungesetzlichkeit des Verfahrens müsse sofortige Haftentlassung angeordnet und Reichsstatthalter Mutschmann zur Verantwortung gezogen werden (R 43 II/236 b, Bl. 13–16, 25–26).

³⁾ S. das Schreiben des RbkPräs. an den RWiM vom 9. 6. und das Schreiben des RWiM an den Sächsischen FM vom 15. 6., beide Schreiben abschriftl. in R 43 II/236 b, Bl. 8–9, 17–20. In dem Schreiben des RbkPräs. hieß es: „In Ansehung des großen Unglücks, das durch solche Eingriffe [...] entstehen kann, dürfte es sich empfehlen, die Vorgänge alsbald zu untersuchen und gegebenenfalls durch energisches Vorgehen gegen die etwa böswilligen oder fahrlässigen Urheber künftigen ähnlichen Vorfällen vorzubeugen und damit dafür zu sorgen, daß der Wille der Reichsregierung beachtet wird, der unzweideutig gegen jede unnütze Beunruhigung der wirtschaftenden Bevölkerung gerichtet ist.“ – Schwere Bedenken äußerte am 19. 6. in einem Schreiben an den RK auch der RJM: „Das Vorgehen des Herrn Reichsstatthalters, wie es sich nach den bisherigen Mitteilungen darstellt, würde nicht nur das Gefühl der Rechtssicherheit allgemein erschüttern; es würde auch die für die Strafverfolgung zuständigen Polizei- und Gerichtsbehörden in schwere Konflikte bringen können.“ (R 43 II/236 b, Bl. 29).

⁴⁾ In seinem Antwortschreiben vom 17. 6. erklärte Mutschmann, ohne auf die Gründe der Schutzhaft einzugehen, daß er nach Abschluß der „Untersuchungen“ gegen Degenhardt „heute die Angelegenheit der Staatsanwaltschaft übergeben“ habe. Gleichzeitig habe er angeordnet, „daß die verhafteten Persönlichkeiten aus der Schutzhaft entlassen werden“ (R 43 II/236 b, Bl. 27). – Tatsächlich wurde Degenhardt erst am 24. 6. freigelassen. S. dazu Dok. Nr. 179.

Ihr ergebener
L[ammers]

Zitierhinweis

Nr. 160 Staatssekretär Lammers an den Reichsstatthalter in Sachsen Mutschmann. 16. Juni 1933
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz
Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommis-
sion bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael
Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d160>